

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕
(ด. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๗๓๘/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ ๑. ๗๕๗/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่าง { นายสุวิทย์ ม่วงศิริ ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ ๑
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๒๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๒๒๐๙/๒๕๕๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ พื้นที่ให้เช่าเป็นที่ดินเปล่า ๒ แปลง คือ แปลงที่ ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๔๓ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒.๒ ตารางวา แปลงที่ ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๔๔ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๙๒ ตารางวา โดยให้ผู้ประสงค์จะเช่าที่ดินเสนอค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการนำที่ดินออกให้เช่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการเช่าที่ดินระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี เพื่อทำการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่าขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร



/และมีเงินทุน...

และมีเงินทุนไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ชนะการประมูลต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ได้ปลูกสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยจะได้รับสิทธิเช่าอาคารดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๒๗ ปี ตามอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคารตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พร้อมกับผู้ยื่นซองประมูลรายอื่นอีกสองราย คือ นายคำนวน ทิพย์วโรรส และบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผู้ฟ้องคดีเสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดินจำนวน ๑,๕๕๕,๙๙๙ บาท อัตราค่าเช่า ๓,๒๐๐ บาทต่อเดือน อัตราค่าเช่าอาคารในที่ดินแปลงที่ ๑ จำนวน ๔.๗๕ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน แปลงที่ ๒ จำนวน ๔.๒๕ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและไม่ต่ำกว่าจำนวนตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว วางหลักประกันของครบถ้วน ยื่นแบบแปลนพร้อมประมาณราคาก่อสร้างจำนวน ๑๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างอาคารในที่ดินแปลงที่ ๑ ขนาด ๕๘๘ ตารางเมตร แปลงที่ ๒ ขนาด ๑,๐๓๖ ตารางเมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๑,๖๒๔ ตารางเมตร ในวันเดียวกันนั้น คณะกรรมการเปิดซองได้ทำการเปิดซองประมูลและแจ้งด้วยวาจาว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูล เนื่องจากเสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดินถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศดังกล่าวทุกประการ ส่วนนายคำนวนถูกปรับตกเนื่องจากไม่เสนอแบบแปลนอาคาร ในขณะที่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อัตราค่าเช่าเท่ากับผู้ฟ้องคดี แบบแปลนการก่อสร้างจำนวน ๒๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างอาคารบนที่ดินแปลงที่ ๒ จำนวน ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และลานจอดรถบนที่ดินแปลงที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่าทั้งสองแปลง ในกรณีนี้ กรรมการคนหนึ่งมีความเห็นว่าลานจอดรถไม่เป็นอาคาร จากนั้น คณะกรรมการเปิดซองให้ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือยืนยันราคาก่อสร้างและขอเรียกเช่าทำสัญญา (สูงสุด) และรอหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเช่าทำสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เรียกผู้ฟ้องคดีเช่าทำสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามเป็นระยะ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันสิทธิการเป็นผู้ชนะการประมูลและขอเรียกเช่าทำสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือที่ กจ ๕๒๐๐๒/๒๐๐๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ทำสัญญาเช่าที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ทบทวนและมีคำสั่งเพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล เป็นว่า บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและเสนอค่าตอบแทนต่ำกว่าผู้ฟ้องคดี กับให้ประกาศว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลและเรียกผู้ฟ้องคดี



/เข้าทำสัญญา...

เข้าทำสัญญาเช่าต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือที่ กจ ๕๒๐๐๖/๓๔๐๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นคำสั่ง ที่ถูกต้องและไม่อาจเพิกถอนได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการฝ่าฝืน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งประกาศประกวดราคาพิพาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีและทางราชการได้รับความเสียหาย จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้เพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศว่าบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และเสนอค่าตอบแทนต่ำกว่าผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้เพิกถอนสัญญาเช่าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ถ้ามี)

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาและลงทุนใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เพื่อเข้าทำการประมูล เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการขาดโอกาสที่จะได้จากการทำธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ในอัตราเดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เข้าทำสัญญาเช่าตามประกาศ มีกำหนดเวลา ๓๐ ปี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศให้เช่าที่ดิน โดยวิธีประมูล กำหนดเปิดซองประมูลในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้ซื้อแบบใบเสนอราคา จำนวน ๔ ราย และมีผู้ยื่นซองประมูล จำนวน ๓ ราย คือ (๑) นายคำนวน ทิพย์วิโรธ (๒) ผู้ฟ้องคดี และ (๓) บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะกรรมการเปิดซองประมูล พิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้เข้าประมูลที่ยื่นเอกสารและมีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวน ๒ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี และบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด แต่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด คณะกรรมการเปิดซองประมูลมีความเห็นแตกต่างกันและไม่มีข้อยุติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้เชิญคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลมาประชุม ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการเสียงข้างมากเห็นว่า บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและสมควร เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นควรให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติ สภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี



/พ.ศ. ๒๕๕๖...

พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลตามประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้เรียกผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านประกาศดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจเพิกถอนได้ ในการประมูลดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งให้ประชาชนทราบโดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตามข้อ ๘ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศแต่อย่างใด โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดจะต้องพิจารณาเงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๓ (๓) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเปิดซองประมูลมีหน้าที่พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกต้อง ข้อ ๑๓ (๔) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเปิดซองประมูลมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าสูงสุดและให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเปิดซองที่จะต่อรองประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าหรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำตามข้อ ๑๕ (๑) เป็นเครื่องประกอบการพิจารณา ประกอบกับประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ กำหนดให้คณะกรรมการเปิดซองยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณา คำว่า “ยอดในใบเสนอราคา” หมายถึง ประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ที่ผู้เช่าประมูลเสนอไว้ในใบเสนอราคา ซึ่งได้แก่ ๑. ค่าเช่า (ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคาร) ๒. เงิน (ค่าธรรมเนียมและมูลค่าอาคาร) ๓. สิ่งของ (ตัวอาคารรวมทั้งการติดตั้งระบบอุปกรณ์ต่างๆ) ๔. สิทธิอย่างอื่น (สิทธิการเป็นเจ้าของอาคารเมื่อยกกรรมสิทธิ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ นิยามคำว่า “ประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่า เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอย่างอื่นที่ให้เป็นการตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และโดยที่มูลค่าอาคาร คือ ราคาทรัพย์สินที่ประมาณราคาไว้ซึ่งจะทำให้ราชการได้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด

/จึงต้องนำ...



จึงต้องนำยอดทั้งหมดที่ปรากฏในใบเสนอราคามาเป็นหลักในการพิจารณาประโยชน์ตอบแทน เพื่อคัดเลือกผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด และต้องนำยอดในใบเสนอราคามาพิจารณา ตั้งแต่เริ่มแรก คือ ตั้งแต่การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการเปิดซองประมูล และการพิจารณา ในชั้นของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้นำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ มาพิจารณา อีกครั้ง เมื่อบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ ค่าธรรมเนียม (ค่าตอบแทนขั้นต่ำ) ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร และมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง รวมแล้วคิดเป็นเงิน จำนวน ๒๙,๙๙๐,๐๖๔ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีได้เสนอประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ ค่าธรรมเนียม (ค่าตอบแทนขั้นต่ำ) ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร และมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง รวมแล้วคิดเป็น เงินจำนวน ๒๐,๘๔๐,๖๗๒.๗๖ บาท บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเป็น ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและสมควรเป็นผู้ชนะการประมูล การที่ผู้ฟ้องคดี เสนอค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑,๕๕๕,๙๙๙ บาท ส่วนบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าตนเป็นผู้เสนอ ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและเป็นผู้ชนะการประมูล แต่ในการพิจารณาตัดสินให้ผู้ใดเป็นผู้ชนะ การประมูลต้องยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๙ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดังกล่าว และ ควรยึดทุกยอดที่ปรากฏในใบเสนอราคา ตามนัยของข้อ ๕ และข้อ ๑๓ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ มิใช่ยึดยอดค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากค่าธรรมเนียมในใบเสนอราคา คือ ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการจะให้เช่า ตามข้อ ๑๕ (๑) ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าสูงสุด ตามข้อ ๑๓ (๔) ของระเบียบดังกล่าว เท่านั้น ผู้เสนอค่าธรรมเนียมสูงสุดจึงยังมิใช่ผู้ชนะ การประมูล หากเป็นเช่นนั้นทางราชการจะไม่ได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด กรณีค่าเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเกินความเป็นจริง นอกจากนี้ ในการ ประมูลผู้เข้าประมูลต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าจัดซื้อเอกสาร หรือค่าจ้าง การออกแบบและเขียนแบบแปลน ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ตามข้อ ๒๓ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่า เทศบาลเมืองกาญจนบุรีทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าที่ดินที่ทำการประมูลโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอ ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมทราบเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนค่าขาดโอกาสจาก การทำธุรกิจในพื้นที่เช่าในอัตราเดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าผู้ฟ้องคดี จะได้เข้าทำสัญญาเช่า นั้น เป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีคาดการณ์และประมาณการเองโดยไม่มี หลักฐานมาเทียบเคียงยืนยัน



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุททอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในการประมูลดังกล่าว มีผู้ซื้อของประมูลราคาจำนวน ๔ ราย และมีผู้เข้ายื่นซองประมูลในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ราย คือ ผู้เสนอราคารายที่ ๑ นายคำนวน ทิพย์วโรรส เสนอค่าธรรมเนียม (ค่าตอบแทน) ๓๐๐,๐๐๐ บาท พื้นที่ก่อสร้าง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (โฉนดที่ ๑) ค่าเช่าที่ดิน (รวม ๓๐ ปี) ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท รวม ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคารายที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี เสนอค่าธรรมเนียม (ค่าตอบแทน) ๑,๕๕๕,๙๙๙ บาท พื้นที่ก่อสร้าง ๑,๖๒๔ ตารางเมตร (โฉนดที่ ๑ และโฉนดที่ ๒) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (เงินลงทุนหรือมูลค่าอาคาร) ๑๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน (รวม ๓๐ ปี) ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท ค่าเช่าอาคารโฉนดที่ ๑ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๙๘๘,๑๙๒.๘๐ บาท ค่าเช่าอาคารโฉนดที่ ๒ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๑,๕๕๗,๔๘๐.๙๖ บาท รวม ๒๐,๘๔๐,๖๗๒.๗๖ บาท ผู้เสนอราคารายที่ ๓ บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอค่าธรรมเนียม (ค่าตอบแทน) ๓๐๐,๐๐๐ บาท พื้นที่ก่อสร้าง ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (โฉนดที่ ๑) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (เงินลงทุนหรือมูลค่าอาคาร) ๒๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน (รวม ๓๐ ปี) ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท ค่าเช่าอาคารโฉนดที่ ๒ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๓,๖๐๘,๐๖๔ บาท รวม ๒๙,๙๙๐,๐๖๔ บาท เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ตอบแทนสูงสุด โดยคำนวณในทุกรายการที่เสนอรวมกัน ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร และมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเสนอประโยชน์ตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๙,๙๙๐,๐๖๔ บาท จึงเป็นผู้ที่เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีคุณสมบัติตามประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุททอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุททอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี และพิพากษายกฟ้อง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า บริษัท กาญจนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ที่เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด โดยนำมูลค่าสิ่งปลูกสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร ที่เสนอมารวมกัน นั้น ไม่ถูกต้องตามประกาศเทศบาล เมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคาร เพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยข้อ ๗ (๑) ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ การให้เช่าที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวร ให้ผู้เช่ายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามข้อ ๑๖ ของ ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดังกล่าว กำหนดให้การยื่นซองประมูลเช่าที่ดิน ให้ผู้ที่ยื่นซอง เช่าที่ดินของเช่าที่ดินต่อคณะกรรมการรับซอง พร้อมมอบหลักฐานต่อไปนี้... ข้อ ๑๖.๖ แบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่จะทำการก่อสร้างบนที่ดินของเทศบาลแปลงที่เทศบาลให้เช่า โดยสังเขป พร้อมประมาณราคาก่อสร้างที่ผู้มีวิชาชีพวิศวกรรมมีใบอนุญาตเป็นผู้รับรอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินต้องทำการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่า โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร และมีเงินลงทุนในการปลูกสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดให้เป็นไปตามความในข้อ ๗ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จะต้อง ยกกรรมสิทธิ์อาคารสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการ ก่อสร้างอาคารที่จะต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น นอกจากนี้ แบบแปลนการก่อสร้างอาคารพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ระบุชัดเจนว่า มีเจตนาที่จะให้ผู้ที่ยื่นซองเช่าที่ดินแนบเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานในการยื่นเสนอราคา การประมูลพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคา หลักประกันของ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นซอง หลักฐานการประกอบอาชีพ และหนังสือมอบอำนาจเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีเจตนาที่จะนำมูลค่าการก่อสร้างอาคารมาเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ ต่อแทนการให้เช่าที่ดิน ประกอบกับในรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๒ ครั้ง คือ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการ ประชุมเพื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าอาคาร ค่าตอบแทนการทำสัญญา เช่าอาคาร และการกำหนดระยะเวลาการเช่าอาคาร กรณีการเช่าสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒ แปลง เพื่อปลูกสร้างและประกอบกิจการห้องพัก จนนำไปสู่



/การออกประกาศ...

การออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่า คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีการพิจารณาและกำหนดให้นำเอามูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมาคำนวณคิดเป็นประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าร่วมกับค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคารแต่อย่างใด มีเพียงกำหนดให้ในประกาศจะต้องมีการระบุโดยประมาณ คือ เช่าที่แปลงนี้เพื่ออะไร สร้างอาคารพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทันที ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆ เพื่อให้ผู้ยื่นของประมูลมีรายละเอียดมาชี้แจงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น และแบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้กำหนด ก็มีกำหนดให้มีการเสนอราคาดำเนินการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด มีเพียงให้เสนอราคาค่าตอบแทนในการจัดหาประโยชน์ ราคาเช่าที่ดิน ราคาเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และจำนวนพื้นที่การก่อสร้าง และให้แนบแผนผังการก่อสร้างพอสังเขป พร้อมประมาณราคาก่อสร้างที่ผู้มีวิชาชีพวิศวกรรมมีใบอนุญาตเป็นผู้รับรองที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของแบบฟอร์มใบเสนอราคาดังกล่าวเท่านั้น แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีเจตนานำมูลค่าการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างมาเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ตอบแทนการเช่าที่ดิน และเมื่อพิจารณาข้อ ๑๔ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีฯ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่กำหนดว่า ในการเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องพิจารณาเฉพาะยอดเงินในใบเสนอราคาเพียงอย่างเดียว อันได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคารไม่เกี่ยวกับสิทธิของอาคารหรือมูลค่าของอาคารที่จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความในข้อ ๗ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อปรากฏตามใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี และบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้มียอดมูลค่าหรือจำนวนเงินของการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่สามารถนำมูลค่าการก่อสร้างอาคารที่มีได้มีอยู่ในใบเสนอราคาและเป็นสิทธิที่ต้องได้ตามกฎหมายมารวมกับค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคารได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๔ ของประกาศดังกล่าว และแม้ว่าข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ จะกำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่า เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอย่างอื่นที่ให้เป็นการตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน แต่ในเมื่อคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าขั้นต่ำตามอำนาจหน้าที่ในข้อ ๑๕ (๑) ของระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาจากค่าธรรมเนียมเริ่มต้นขั้นต่ำ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน ๓ ปีแรก ๓,๒๐๐ บาทต่อเดือน

/และค่าเช่า...



และค่าเช่าอาคารในส่วนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ โดยมีได้นำมูลค่าในการลงทุนก่อสร้างอาคาร หรือสิทธิในตัวอาคารที่จะต้องยกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่แล้วมารวมเพื่อพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ตอบแทนการเช่าที่ดินดังกล่าวด้วยตั้งแต่แรก ดังปรากฏตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนการเช่าที่ดินโดยคำนวณจากค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคารโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ เท่านั้น นอกจากเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินยังสามารถปลูกสร้างหอพักหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต อันจะทำให้มูลค่าในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งมูลค่าในอนาคตไม่สามารถคำนวณได้แน่นอน และสิ่งปลูกสร้างที่มีการก่อสร้างในอนาคตก็ย่อมต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารให้เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประโยชน์ในอนาคตเพิ่มขึ้นอีกด้วย การนำมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างในแบบแปลนการก่อสร้างอาคารซึ่งมูลค่าดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตและไม่สามารถคำนวณมูลค่าสูงสุดได้แน่นอนมาพิจารณารวมกับค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคาร จึงไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบเสนอราคาตามเงื่อนไขข้อกำหนดในประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ทุกประการ และเป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูงที่สุด แต่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอประโยชน์ตอบแทนการเช่าต่ำกว่าผู้ฟ้องคดี และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว เนื่องจากบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอค่าธรรมเนียม (ค่าตอบแทนในการจัดหาประโยชน์) เพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท แม้จะมีการเสนอค่าเช่าที่ดินเดือนละ ๓,๒๐๐ บาท รวม ๓๐ ปี เป็นเงิน ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท และมีการเสนอราคาเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ ก็ตาม แต่พื้นที่ก่อสร้างอาคารโซนที่ ๑ เป็นลานจอดรถ มิได้เป็นตัวอาคาร จึงไม่สามารถนำมาคำนวณค่าเช่าพื้นที่อาคารได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถคิดคำนวณค่าเช่าอาคารได้แค่โซนที่ ๒ เพียงโซนเดียว ก็ต้องถือว่าบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดในข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าว ที่ต้องชำระค่าเช่าอาคารทั้งโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ อีกทั้งเมื่อคำนวณรวมประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าสูงสุด คือ ค่าธรรมเนียม (ค่าตอบแทนในการจัดหาประโยชน์) ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคารโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ ของบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้ว ยังต่ำกว่าที่ผู้ฟ้องคดีเสนอถึง ๑๙๓,๖๐๘.๗๖ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยข้อ ๑๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์



/ในทรัพย์สิน...

ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้ ข้อ ๖ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าอาคารในส่วนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่ามีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เช่าปลูกสร้างอาคารห้องพัก ห้องเช่าบนที่ดินทั้งสองแปลง และผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ตัวอาคารที่ได้ปลูกสร้างไว้บนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากจะพิจารณาโดยนำมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณประโยชน์ตอบแทนการเช่า รวมกับค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคารโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ ก็ต้องนำมูลค่าทั้งหมดในแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างของผู้เสนอราคาการเช่าที่ดินมาพิจารณาด้วย โดยแบบแปลนแผนผังของผู้ฟ้องคดีซึ่งยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา แม้จะมีมูลค่าการก่อสร้างอาคาร ๒ หลัง บนที่ดินโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ เพียง ๑๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท แต่มูลค่าดังกล่าว ยังไม่รวมงานตกแต่งภายในแต่ละห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างโรงจอดรถ และงานจัดสร้างภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่ดินที่เช่า ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดทำเพิ่มอีก เพราะการประกอบกิจการห้องพักและห้องเช่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และในแผนผังปลูกสร้างอาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณา มีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารห้องพักในลักษณะเดียวกับที่เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอนาคตอีก ๔ หลัง ซึ่งจะทำให้มูลค่าการก่อสร้างอาคารในที่ดินที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ราชการได้ประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในอนาคตอีกมาก และเป็นประโยชน์ตอบแทนที่มีจำนวนมากกว่าบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งแม้จะมีมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม แต่ในแผนผังปลูกสร้างอาคารที่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณา มิได้มีแผนงานที่จะก่อสร้างตัวอาคารห้องพักเพิ่มขึ้นในอนาคต และเป็นการประมาณราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีการคำนวณงานเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างโรงจอดรถไปด้วยแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ หากนำมูลค่าในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างที่มีได้มีในใบเสนอราคาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคามารวมกับค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคารในโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีก็ยังเป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูงกว่าบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด นอกจากนี้ เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำที่ดินทั้งสองแปลงออกประมูลให้เช่าเพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า สืบเนื่องมาจากบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นความประสงค์ขอเช่าที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อปลูกสร้างอาคารและประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ตามคำร้องขอเช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีความประสงค์จะดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่แรก และในการ



/พิจารณา...

พิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๓ นายกำธร ภูษิตกาญจนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้เสนอให้พิจารณายกเว้นการประมูล แต่นายบุญรอด ศรีเหรา (ผู้แทนนารักษ์กาญจนบุรี) มิได้อินยอม และเสนอให้ควรทำการประมูล จนนำไปสู่ มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นสองแนวทาง คือ หากไม่ต้องทำการประมูลให้นำเรื่องเสนอให้ สภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีมติเห็นชอบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเช่า ดังนี้ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าที่ดินในส่วนที่ปลูกอาคารในที่ดินทั้งสองแปลง (ปรับอัตราค่าเช่าที่ดินชั้นร้อยละ ๑๐ ของทุกๆ ๑๐ ปี) ชำระค่าตอบแทนการทำสัญญาให้เทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ วางหลักประกันสัญญาเช่าร้อยละ ๕ ของค่าเช่ารวม ๓๐ ปี แต่หากต้องทำการประมูล การให้ เช่าที่ดินให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการนำที่ดินไปจัดหาประโยชน์ (จัดให้เช่า) ๓๐๐,๐๐๐ บาท มาเป็นราคาในการประมูล แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีเจตนาจะยกเว้นการประมูล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาเป็นผู้สัญญาเช่าที่ดินของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้้นำเอามูลค่าในการก่อสร้างอาคารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประโยชน์ตอบแทนการให้เช่ามาตั้งแต่แรก เพียงแต่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ของเทศบาลที่เป็นตัวแทนมาจากส่วนราชการไม่เห็นชอบด้วยและให้มีการจัดประมูล และ ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีได้เสนอให้สภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีให้ความเห็นชอบ ตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่กลับจัดประชุมเพื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าอาคาร และค่าตอบแทนการทำสัญญาเช่าอาคารในที่ดินทั้งสองแปลงอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และมีมติให้นำที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาประมูล ให้เช่าที่ดิน และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ประกาศให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งให้ นายชาญชัย กสณตกุล ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ขอเสนอเช่าที่ดิน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาตั้งแต่แรก เข้ามาดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นผู้ช่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามคำสั่งเทศบาล เมืองกาญจนบุรี ที่ ๔๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความสัมพันธ์อันดีและคุ้นเคยกับนายชาญชัยเป็นอย่างดี ผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าการกระทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดิน

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้เพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/และให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศว่าบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และเสนอค่าตอบแทนต่ำกว่าผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้เพิกถอนสัญญาเช่าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ถ้ามี)

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาและลงทุนใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เพื่อเข้าทำการประมูล เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการขาดโอกาสที่จะได้จากการทำธุรกิจพื้นที่ให้เช่าในอัตราเดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เข้าทำสัญญาเช่าตามประกาศ มีกำหนดเวลา ๓๐ ปี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้แล้ว โดยมุ่งหวังให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุด มิได้มีพฤติการณ์ใดๆ ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และขอยืนยันตามข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งตามที่ปรากฏในคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม และคำแถลงปิดคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยข้อ ๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดว่า พื้นที่ให้เช่าเป็นที่ดินเปล่า ๒ แปลง คือ แปลงที่ ๑ พื้นที่ขนาด ๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒.๒ ตารางวา ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๔๓ หน้าสำรวจ ๒๔๘๓ เลขที่ดิน ๑๒ (โซนที่ ๑) และแปลงที่ ๒ พื้นที่ขนาดประมาณ ๕ ไร่ ๙๒ ตารางวา ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๔๔ หน้าสำรวจ ๒๔๘๒ เลขที่ดิน ๑๑ (โซนที่ ๒) ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้ผู้ที่ประสงค์จะเช่าที่ดินเสนอค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการนำที่ดินออกให้เช่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๓ กำหนดว่า ผู้ที่ได้รับ



/สิทธิการเช่า...

สิทธิการเช่าที่ดินต้องทำการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่า โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร และมีเงินลงทุนในการปลูกสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้เช่าที่ดินต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ได้ปลูกสร้างไว้ในที่ดินที่ให้เช่าให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลและต้องส่งมอบอาคารที่ปลูกสร้างให้แก่เทศบาลทันที เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จบริบูรณ์แล้ว เทศบาลกำหนดให้เช่าอาคารเป็นระยะเวลา ๒๗ ปี นับแต่วันที่ได้ส่งมอบอาคารและเข้าทำสัญญากับเทศบาลเป็นต้นไป ข้อ ๖ กำหนดว่า เทศบาลได้กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคาร ดังนี้ (๑) ค่าเช่าที่ดิน เดือนละ ๓,๒๐๐ บาท (๒) เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และได้ยกกรรมสิทธิ์ให้แก่เทศบาลแล้ว นอกจากจะต้องชำระค่าเช่าที่ดินตาม (๑) แล้ว ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าอาคารตามพื้นที่ที่ก่อสร้างอาคารอีก ดังนี้ (๒.๑) ค่าเช่าอาคารในส่วนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ ๑ (เนื้อที่ดิน ๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒.๒ ตารางวา) คิดค่าเช่าอาคารในอัตรา ๔.๗๕ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (๒.๒) ค่าเช่าอาคารในส่วนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ ๒ (เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๙๒ ตารางวา) คิดค่าเช่าอาคารในอัตรา ๔.๒๕ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (๒.๓) ปรับอัตราค่าเช่าอาคารตาม (๒) ขึ้นร้อยละ ๑๐ ของทุกๆ ๑๐ ปี ข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้ชนะการประมูลจะได้รับสิทธิการเช่าที่ดินต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หลังจากนั้นเทศบาลจะมีหนังสือเชิญให้ไปทำสัญญาต่อไป และข้อ ๑๙ กำหนดว่า ในการเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณา โดยคณะกรรมการจะยึดหลักประกันของผู้ที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดไว้ไม่เกิน ๓ ราย หลักประกันของที่ยึดไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ในการประมูลดังกล่าว มีผู้เข้ายื่นซองประมูลจำนวน ๓ ราย คณะกรรมการเปิดซองประมูลพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้เข้าประมูลแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้าประมูลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงสองรายคือ ผู้ฟ้องคดี และบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผู้ฟ้องคดีเสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน ๑,๕๕๕,๙๙๙ บาท อัตราค่าเช่า ๓,๒๐๐ บาทต่อเดือน พื้นที่ก่อสร้าง ๑,๖๒๔ ตารางเมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๑๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน (รวม ๓๐ ปี) ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท ค่าเช่าอาคารโฉนดที่ ๑ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๙๘๘,๑๙๒.๘๐ บาท ค่าเช่าอาคารโฉนดที่ ๒ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๑,๕๕๗,๔๘๐.๙๖ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๘๔๐,๖๗๒.๗๖ บาท ส่วนบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อัตราค่าเช่า ๓,๒๐๐ บาทต่อเดือน พื้นที่ก่อสร้าง ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๒๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน (รวม ๓๐ ปี) ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท ค่าเช่าอาคารโฉนดที่ ๒ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๓,๖๐๘,๐๖๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๙,๙๙๐,๐๖๔ บาท คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ารายใด



/เป็นผู้ประมูล...

เป็นผู้ประมูลได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้เชิญคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลมาประชุมในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการเสียงข้างมากเห็นว่า บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและสมควรเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล เนื่องจากเป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๒๙,๙๙๐,๐๖๔ บาท จึงออกประกาศให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และมีหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ กจ ๕๒๐๐๒/๒๐๐๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าทำสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและคณะกรรมการเปิดของขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนและเพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรีฯ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประกาศให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดิน เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและเสนอประโยชน์ตอบแทนต่ำกว่าผู้ฟ้องคดี และให้มีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้เรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาเช่าต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ กจ ๕๒๐๐๖/๓๔๐๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการประมูลอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี



/แก้ร่างกาย...

แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
ทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕ กำหนดว่า ในระเบียบนี้
“ประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่า เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอย่างอื่นที่ทำให้เป็นการตอบแทน
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน...

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบล
ปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคาร
เพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยข้อ ๑ ของประกาศ
ดังกล่าว กำหนดว่า พื้นที่ให้เช่าเป็นที่ดินเปล่า ๒ แปลง คือ แปลงที่ ๑ พื้นที่ขนาด ๒ ไร่ ๒ งาน
๔๒.๒ ตารางวา ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๔๓ หน้าสำรวจ ๒๙๘๓ เลขที่ดิน ๑๒ (โซนที่ ๑)
และแปลงที่ ๒ พื้นที่ขนาดประมาณ ๕ ไร่ ๙๒ ตารางวา ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๔๔
หน้าสำรวจ ๒๙๘๒ เลขที่ดิน ๑๑ (โซนที่ ๒) ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้ผู้ที่ประสงค์จะเช่าที่ดิน
เสนอค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการนำที่ดินออกให้เช่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ กำหนดว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินต้องทำการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่า โดยมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร และมีเงินลงทุนในการปลูกสร้างไม่น้อยกว่า
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้เช่าที่ดินต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ได้ปลูกสร้างไว้
ในที่ดินที่ให้เช่าให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลและต้องส่งมอบอาคารที่ปลูกสร้างให้แก่เทศบาล
ทันที เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จบริบูรณ์แล้ว เทศบาลกำหนดให้เช่าอาคารเป็นระยะเวลา ๒๗ ปี
นับแต่วันที่ได้ส่งมอบอาคารและเข้าทำสัญญากับเทศบาลเป็นต้นไป ข้อ ๖ กำหนดว่า เทศบาล
ได้กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคาร ดังนี้ (๑) ค่าเช่าที่ดิน เดือนละ ๓,๒๐๐ บาท
(๒) เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและได้ยกกรรมสิทธิ์ให้แก่เทศบาลแล้ว นอกจากจะต้อง
ชำระค่าเช่าที่ดินตาม (๑) แล้ว ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าอาคารตามพื้นที่ที่ก่อสร้างอาคารอีก ดังนี้
(๒.๑) ค่าเช่าอาคารในส่วนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินโซนที่ ๑ (เนื้อที่ดิน ๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒.๒ ตารางวา)
คิดค่าเช่าอาคารในอัตรา ๔.๗๕ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (๒.๒) ค่าเช่าอาคารในส่วนที่
ปลูกสร้างอาคารในที่ดินโซนที่ ๒ (เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๙๒ ตารางวา) คิดค่าเช่าอาคารในอัตรา
๔.๒๕ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (๒.๓) ปรับอัตราค่าเช่าอาคารตาม (๒) ขึ้นร้อยละ ๑๐
ของทุกๆ ๑๐ ปี ข้อ ๗ กำหนดว่า ผู้ชนะการประมูลจะได้รับสิทธิการเช่าที่ดินต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หลังจากนั้นเทศบาลจะมีหนังสือเชิญให้ไปทำสัญญาต่อไป
และข้อ ๑๙ กำหนดว่า ในการเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดใน
ใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณาโดยคณะกรรมการจะยึดหลักประกันของคนที่เสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดไว้ไม่เกิน ๓ ราย หลักประกันของที่ยึดไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา



/หรือเมื่อผู้เสนอ...

หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประมูลดังกล่าวมีผู้เข้ายื่นซองประมูล จำนวน ๓ ราย คือ นายคำนวน ทิพย์วีโรรส ผู้ฟ้องคดี และบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะกรรมการเปิดซองประมูลพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้เข้าประมูลแล้ว พบว่า นายคำนวน ทิพย์วีโรรส ไม่ได้ยื่นแบบแปลนและประมาณการค่าก่อสร้างอาคาร จึงผิดเงื่อนไขการยื่นประมูล และเหลือผู้เข้าประมูลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข เพียงสองราย คือ ผู้ฟ้องคดีและบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผู้ฟ้องคดี เสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน ๑,๕๕๕,๙๙๙ บาท อัตราค่าเช่า ๓,๒๐๐ บาทต่อเดือน พื้นที่ก่อสร้าง ๑,๖๒๔ ตารางเมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๑๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน (รวม ๓๐ ปี) ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท ค่าเช่าอาคารโซนที่ ๑ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๙๘๘,๑๙๒.๘๐ บาท ค่าเช่าอาคารโซนที่ ๒ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๑,๕๕๗,๔๘๐.๙๖ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๘๔๐,๖๗๒.๗๖ บาท ส่วนบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อัตราค่าเช่า ๓,๒๐๐ บาทต่อเดือน พื้นที่ก่อสร้าง ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๒๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน (รวม ๓๐ ปี) ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท ค่าเช่าอาคารโซนที่ ๒ (ค่าเช่า ๒๗ ปี ค่าเช่าปรับขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๑๐ ปี) ๓,๖๐๘,๐๖๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๙,๙๙๐,๐๖๔ บาท คณะกรรมการเปิดซองประมูลได้พิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้เชิญคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลมาประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยในการประชุม คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเสียงข้างมากเห็นว่า บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและสมควรเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นควรให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล และเสนอให้สภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอนุมัติ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๙ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีฯ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดว่า ในการเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลัก ในการพิจารณา... และข้อ ๕ กำหนดให้ผู้เช่าที่ดินต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ได้ปลูกสร้างไว้ในที่ดิน ที่ให้เช่าให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลและต้องส่งมอบอาคารที่ปลูกสร้างให้แก่เทศบาลทันที



/เมื่อก่อสร้าง...

เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จบริบูรณ์แล้ว ดังนั้น อาคารที่ผู้เช่าจะทำการก่อสร้างไว้ในที่ดินที่ให้เช่าซึ่งเป็นสิ่งของหรือสิทธิอย่างอื่นที่ให้เป็นการตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินจึงเป็นประโยชน์ตอบแทนตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แม้ว่าในใบเสนอราคาจะมีได้ปรากฏรายละเอียดที่ให้ผู้เสนอราคาต้องระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างอาคารไว้ก็ตาม แต่ตามใบเสนอราคาข้อ ๕ ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอจำนวนพื้นที่ในการก่อสร้างและให้แนบแผนผังการก่อสร้างพอสังเขป พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างมาด้วย เอกสารการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่แนบท้ายใบเสนอราคา จึงเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาดังกล่าว การพิจารณาโดยยึดถือยอดในใบเสนอราคามาเป็นหลักในการพิจารณาตามข้อ ๑๙ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีฯ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จึงต้องพิจารณาจากประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับจากการให้เช่าที่ดิน ซึ่งรวมถึงมูลค่างานก่อสร้างอาคารที่แนบท้ายใบเสนอราคามาพิจารณาประกอบด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เสนอประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร และมูลค่าสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๘๔๐,๖๗๒.๗๖ บาท ส่วนบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร และมูลค่าสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินจำนวน ๒๙,๙๙๐,๐๖๔ บาท บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่าแบบฟอร์มใบเสนอราคาประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กำหนดให้มีการเสนอราคามูลค่าการก่อสร้างอาคาร มีเพียงให้เสนอราคาค่าตอบแทนในการจัดหาประโยชน์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และเสนอจำนวนพื้นที่การก่อสร้างและให้แนบแผนผังการก่อสร้างพอสังเขป พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีเจตนาที่จะนำมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมาเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่ดิน ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อ ๑๙ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีฯ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดว่า ในการเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องพิจารณาเฉพาะยอดเงินในใบเสนอราคาเพียงอย่างเดียว อันได้แก่ ค่าตอบแทนในการ



/จัดหาประโยชน์...

จัดหาประโยชน์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่เกี่ยวกับมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า หากจะพิจารณาโดยนำมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่ดิน รวมกับค่าตอบแทนในการจัดหาประโยชน์ ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าอาคาร ต้องนำมูลค่าทั้งหมดในแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างของผู้เสนอราคาการเช่าที่ดินมาพิจารณาด้วย โดยมูลค่าการก่อสร้างในแบบแปลนแผนผังที่ผู้ฟ้องคดียื่นพร้อมกับใบเสนอราคายังไม่รวมงานตกแต่งภายในแต่ละห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างโรงจอดรถ และงานจัดสร้างภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่ดินที่เช่า ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดทำเพิ่มอีก มีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารห้องพักในลักษณะเดียวกับที่เสนอในอนาคตอีก ๔ หลัง ซึ่งจะทำให้มูลค่าในการก่อสร้างอาคารในที่ดินที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีก และเป็นประโยชน์ตอบแทนที่มากกว่าบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้น เห็นว่า ตามข้อ ๑๘ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดว่า ในการเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณา... ดังนั้น ในการพิจารณาว่าผู้เสนอราคารายใดให้ประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่ดินสูงสุด จึงต้องพิจารณาจากค่าตอบแทนในการจัดหาประโยชน์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร รวมทั้งมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มีการประมาณราคาไว้ตามแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำมูลค่าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะมีในอนาคต ซึ่งมีได้ปรากฏอยู่ในแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างที่แนบท้ายใบเสนอราคา มารวมเป็นยอดในใบเสนอราคาได้ ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามข้อ ๖ ของประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าอาคารในส่วนที่ปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ ๑ และโฉนดที่ ๒ จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ามีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เช่าปลูกสร้างตัวอาคารห้องพัก ห้องเช่าบนที่ดินทั้งสองแปลง และผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ตัวอาคารที่ได้ปลูกสร้างไว้บนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการเสนอราคาค่าเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งโฉนดที่ ๑ และโฉนดที่ ๒ แต่พื้นที่ก่อสร้างอาคารในโฉนดที่ ๑ เป็นลานจอดรถ มิได้เป็นตัวอาคาร จึงไม่สามารถนำมาคำนวณค่าเช่าอาคารได้ และสามารถ

/คิดคำนวณ...



คิดคำนวณค่าเช่าอาคารโซนที่ ๒ ได้เพียงโซนเดียว จึงต้องถือว่าบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าว ที่ต้องชำระค่าเช่าอาคารทั้งโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูงสุด นั้น เห็นว่า ข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าว ได้กำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าอาคารในกรณีที่ผู้เช่าได้ก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ดินโซนที่ ๑ หรือโซนที่ ๒ ซึ่งที่ดินทั้งสองโซนจะมีอัตราค่าเช่าแตกต่างกัน แต่มิได้มีข้อกำหนดบังคับให้ผู้เช่าต้องปลูกสร้างอาคารลงบนแปลงที่ดินที่ให้เช่าทั้งสองโซนแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้เช่าจึงสามารถปลูกสร้างอาคารลงบนแปลงที่ดินที่ให้เช่าทั้งสองโซนหรือเพียงโซนใดโซนหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง... (๔) พื้นที่ดินหรือสิ่งทีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙) ดังนั้น ลานจอดรถย่อมถือเป็นอาคาร การที่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอการก่อสร้างอาคารบนที่ดินโซนที่ ๒ และสร้างลานจอดรถบนที่ดินโซนที่ ๑ จึงเป็นการเสนอก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินที่ให้เช่าทั้งสองโซนแล้ว ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำที่ดินทั้งสองแปลงออกประมูลให้เช่าเพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า สืบเนื่องมาจากบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นความประสงค์ขอเช่าที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อปลูกสร้างอาคารและประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีความประสงค์จะดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่แรก และมีเจตนาจะยกเว้นการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาเป็นคู่สัญญาเช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้้นำเอามูลค่าการก่อสร้างอาคารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนการให้เช่ามาตั้งแต่แรก และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ประกาศให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งให้นายชาญชัย กสาดกุล ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ขอเสนอเช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาตั้งแต่แรก เข้ามาดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความสัมพันธ์อันดีและคุ้นเคยกับนายชาญชัยเป็นอย่างดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดิน นั้น เห็นว่า เมื่อศาลได้วินิจฉัยมาข้างต้นแล้วว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่ที่ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคาร



/เพื่อประกอบ...

เพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาเพื่อหาผู้ชนะการประมูล จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บริเวณถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แปลง เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้องพัก ห้องเช่า ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท กาญจนบุรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้เป็นผู้ชนะการประมูลให้เช่าที่ดินตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๘ - ๑ - ๕

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสาธ พงษ์สุวรรณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประนัย วณิชชานนท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายโสภณ บุญกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายรังสิกร อุปพงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



Signature

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายตรีภพ กীরดีตุลาการกุล

